

RECURSO CÍVEL Nº 5061023-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JUSSARA DE SOUZA CONCEICAO DE BARROS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO APÓS PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE QUE DILATASSE O CURSO DO PRAZO RECURSAL. ORGANIZAÇÃO E O PLANEJAMENTO SÃO RESPONSABILIDADES INERENTES AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NÃO CONSTITUI JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA A PERDA DE PRAZO RECURSAL. INTELIGENCIA DO ENUNCIADO Nº 02 E 17 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO E ARTIGO 219 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DEIXAR DE CONHECER O RECURSO INOMINADO, pela ausência dos requisitos de admissibilidade, eis que intempestivo. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de sucumbência. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5061023-47.2024.4.02.5101

510015215790 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5061023-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JUSSARA DE SOUZA CONCEICAO DE BARROS (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a CEF a devolver o valor de R\$255,81, que encontrava-se bloqueado.

Pedido para dilação do prazo recursal no evento 32.

Recurso inominado interposto pela parte autora no evento 33.

Contrarrazões apresentadas no evento 41.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Verifica-se, no caso em exame, que o recurso apresentado não merece prosseguir, tendo em vista sua intempestividade, eis que oposto após o prazo estabelecido no art. 42, da Lei 9.099/95, de 10 (dez) dias.

A sentença foi proferida em 24/10/2024, evento 19, e o autor foi intimado em 03/11/2024, evento 23. Utilizando a contagem em dias úteis, conforme determina o Novo Código de Processo Civil, no artigo 219, tem-se que **o prazo fatal para interposição do recurso ocorreu em 22/11/2024, evento 27.**

Logo, tendo o recorrente interposto o recurso no dia 04/12/2024, sem explicitar qualquer suspensão de expediente à época capaz de justificar o comportamento, deixou de observar, portanto, o termo final do prazo.

Especificamente quanto à tempestividade do recurso, há expressa menção no Enunciado nº 02 TRRJ de que o relator poderá negar seguimento ao recurso intempestivo por meio de decisão monocrática.

Ademais, o pedido de reconsideração não constitui causa de suspensão ou interrupção de prazo para interposição de recurso. Assim, o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer, e sendo assim, findo o lapso temporal previsto no CPC para que, a parte irressignada com o decisum proferido, utilize-se do meio processual adequado para provocar o reexame da questão do Juízo ad quem, há preclusão.

Ressalta-se que pouco importa, com a devida vênia, que o recurso tenha sido recebido pelo MM. Juiz, que intimou a Ré para apresentar contrarrazões, uma vez que o juízo de admissibilidade pode e deve ser reapreciado pelo juízo *ad quem*, em observância ao § 3º do art. 1.010 do novo CPC, segundo o qual: "após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade".

Nessa senda, havendo interposição de recurso, mesmo que intempestivo, a norma cogente tornou obrigatória a intimação da parte recorrida para oferecimento das contrarrazões e, após, com ou sem contrarrazões, remeter os autos a uma das Turmas Recursais com competência para julgamento do referido recurso, nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 9.099/95, art. 21 da Lei nº 10.259/2001 e art. 1010, § 3º do Código de Processo Civil.

Eis jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional sobre a admissibilidade do juízo *ad quem*:

*PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECURSO DE APELAÇÃO DO MP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOS EM SEGUNDO GRAU. ADMISSIBILIDADE REALIZADA PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERA IRREGULARIDADE. 2. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TESE QUE PODE SER TRAZIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 3. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CERTIDÃO INFORMANDO A EFETIVA CIÊNCIA DO MP. REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE EQUÍVOCOS NO LANÇAMENTO DE PRAZOS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO MP. PRIMAZIA DE NORMAS PROCEDIMENTAIS SOBRE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 4. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE CONSTATADA DE PRONTO. CONTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE DÁ PROVIMENTO PARA CONCEDER A ORDEM E RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MP.1. **Não há nulidade no recebimento do recurso de apelação diretamente pelo Desembargador Relator, sem prévio juízo de admissibilidade do Magistrado de origem, uma vez que, apesar de haver previsão de duplo juízo de admissibilidade, o realizado pela o Juízo a quo não vincula o Juízo ad quem, cujo exame prevalece sobre o primeiro.**- Relevante destacar, ademais, que, no caso dos autos, o juízo de admissibilidade em 1º grau foi suprimido por questões práticas, uma vez que os autos já haviam sido remetidos, por equívoco (e-STJ fl. 384), ao Tribunal de origem, não fazendo sentido, portanto, a devolução para que fosse exercido mero juízo de admissibilidade não vinculativo, em verdadeiro desprestígio à marcha processual. (...). (STJ - AgRg no HC: 779005 PR 2022/0334440-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)*

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Hipótese de Agravo de Instrumento a fim de reformar decisão que deixou de receber a Apelação da parte autora por ser intempestiva. 2- **A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal que impede o conhecimento do requerimento de revisão da Sentença pelo juízo ad quem, inclusive podendo ser declarada de ofício pelo Tribunal por ser matéria de ordem pública.** 3- Certo é que ultrapassado o prazo peremptório, vale dizer, improrrogável e fatal, de quinze dias (art. 508, do CPC), contados da data da publicação da Sentença (art. 506, II, do CPC), tem-se por intempestivo o recurso de Apelação. 4- In casu, a Apelação não foi recebida pela sua manifesta intempestividade, tendo em vista que a Sentença foi publicada em 17/06/2014 e o termo final para apresentação de recurso foi dia 02/07/2014. 6. Agravo improvido. (TRF-2 - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0102673-88.2014.4.02.0000, Relator: GUILHERME DÍEFENTHAELER, Data de Julgamento: 11/02/2016, 8ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/02/2016)*

Mais que isso, é imperioso destacar que a alegação de excesso de trabalho por parte do advogado não constitui justificativa válida para a perda de prazo recursal. A organização e o planejamento são responsabilidades inerentes ao exercício da advocacia, sendo imprescindível que o profissional adote as medidas necessárias para cumprir os prazos processuais estabelecidos. A inobservância desses prazos, sob a alegação de excesso de demanda, não pode ser acolhida, porquanto comprometerá a segurança jurídica e a celeridade processual.

Diante disto, no caso em exame, o recurso apresentado não merece prosseguir, tendo em vista sua intempestividade, eis que oposto após o prazo estabelecido no art. 42, da Lei 9.099/95. Assim, cabe a esta relatora negar-lhe seguimento, com base no Enunciado nº 02 das TRRJ.

Diante do exposto, voto por **DEIXAR DE CONHECER O RECURSO INOMINADO**, pela ausência dos requisitos de admissibilidade, eis que intempestivo. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de sucumbência. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

5061023-47.2024.4.02.5101

510015215789 .V9